№ _____ микрокредиттік келісім шарттың титулдық парағы		**Титульный лист к Договору о предоставлении микрокредита №_____**	
Алматы қ.	**« » _____ 2026 ж.**	**г. Алматы**	**« » _____ 2026 г.**
Қарыз беруші	**«Orda Finance Микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сейфулин даңғылы, 574 үй, 52 пәтер, пошта индексі 050013. БСН 260340030301 ЖСК KZ39 8562 2031 5394 9816 БСК KCJBKZKX «Банк ЦентрКредит» АҚ	Заимодатель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация Orda Finance»** Адрес: Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандык, Проспект Сейфуллина, дом 574, кв. 52, почтовый индекс 050013. . БИН 260340030301 ИИК KZ39 8562 2031 5394 9816 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит»
Қарыз алушы	**(*ТАӘ*)** _____ Мекенжайы: _____ ЖСН: _____ Жеке куәлігі №_____, _____, _____берген. ЖСК (*бар болған кезде*)	Заемщик	**(*ФИО*)** _____ Адрес: _____ ИИН: _____ Уд. личности №_____ от_____, выдан_____. ИИК (*при наличии*)
Микрокредиттің сомасы (негізгі борыш)	_____ _____ (соманы сөзбен жазу) теңге	Сумма микрокредита (основной долг)	_____ _____ (сумма прописью) тенге
Микрокредит бойынша артық төленетін сомманың мөлшері	_____ _____ (соманы сөзбен жазу) теңге, *осы Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындаған*	Сумма переплаты по микрокредиту	_____ _____ (сумма прописью) тенге *подлежащего уплате Заемщиком, в случае надлежащего исполнения*

	жағдайда Қарыз алушы тарапынан төленуге жататын.		*обязательств по настоящему Договору.*
Микрокредиттің толық құны микрокредит сомасын және ол бойынша сыйақыны қамтиды. Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, жалпы сома Шартта көзделген тұрақсыздық айыбының сомасына ұлғайтылуға жатады.	_____ (_____ _____) теңге	Полная стоимость микрокредита включает сумму микрокредита и вознаграждение по нему. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору, общая сумма подлежит увеличению на сумму неустойки, предусмотренной Договором.	_____ (_____ _____) тенге
Микрокредиттің мақсаты:	Қарыз беруші микрокредитті тұтынушылық мақсаттарға ұсынады.	Цель микрокредита:	Займодатель предоставляет микрокредит на потребительские цели.
Өтеу мерзімі	Микрокредит ____.____._____ж. бастап ____.____._____ж. дейінгі мерзімге беріледі. Микрокредитті өтеу күні . . ж.	Срок погашения	Микрокредит предоставляется на срок с____.____._____г. по____.____._____г. Дата погашения микрокредита . . г
Пайыз мөлшерлемесі жылдық пайызбен/жылдық тиімді пайыздық мөлшерлеменің мөлшері (ЖТСМ)	102,2 (жүз екі бүтін оннан екі) % жылдық / 176,31 (жүз жетпіс алты бүтін жүзден отыз бір) % ЖТСМ / 0,28 (нөл бүтін жүзден жиырма сегіз) % күніне	Ставка вознаграждения в процентах годовых /размер годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ)	102,2 (сто две целых две десятых) % годовых / 176,31 (сто семьдесят шесть целых тридцать одна сотая) % ГЭСВ / 0,28 (ноль целых двадцать восемь сотых) % в день
Өтеу тәсілі	Қолма-қол ақшамен (касса арқылы)/электрондық терминалдар арқылы/қолма-қол ақшасыз тәсілмен.	Способ погашения	Единовременно наличными деньгами (через кассу)/посредством электронных терминалов/безналичным способом

Өтеу әдісі	Микрокредит мерзімі соңында біржолғы төлеммен өтеу әдісі	Метод погашения	Единовременный метод погашения в конце срока микрокредита
Микрокредиттің сомасын қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу бойынша міндеттемені бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбының мөлшері	Мерзімі өткізілген әрбір күн үшін орындалмаған міндеттеменің сомасынан 0,3%	Размер неустойки за нарушение обязательства по возврату суммы микрокредита и (или) уплате вознаграждения	0,3% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки

ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА МИКРОКРЕДИТТІ БЕРУ ТУРАЛЫ № _____ ШАРТ	**ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОКРЕДИТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ № _____**
Алматы қ. « » 2026 ж.	**г. Алматы « » 2026 г.**
1. Микрокредитті беру шарттары	**1. Общие условия договора**
1.1. Қарыз алушының Шарт бойынша төлеген төлем сомасы, егер ол Қарыз алушының Шарт бойынша міндеттемесін орындау үшін жеткіліксіз болса, Қарыз алушының берешегін мынадай кезектілікпен өтейді: 1. негізгі борыш сомасы; 2. сыйақы бойынша берешек; 3. микрокредит беру туралы шартта айқындалған мөлшердегі тұрақсыздық айыбы; 4. МҚҰ-ның микрокредит бойынша берешекті қайтару жөніндегі шығындары. 1.2. Қарыз алушы осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда МҚҰ қабылдайтын шаралар: 1. Қарыз алушыны кез келген қолжетімді тәсілмен: SMS-хабарламалар, электрондық поштаға хаттар, телефон қоңыраулары, жазбаша хабарламалар, Жеке кабинеттегі хабарламалар арқылы берешекті өтеу туралы, сондай-ақ микрокредитке байланысты басқа да іс-	1.1. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору, если она недостаточна для исполнения обязательства Заемщика по Договору, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности: 1) сумма основного долга; 2) задолженность по вознаграждению; 3) неустойка в размере, определенном договором о предоставлении микрокредита; 4) издержки МФО по возврату задолженности по микрокредиту. 1.2. Меры, принимаемые МФО при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору: 1) уведомление Заемщика с помощью любого доступного способа: SMS– уведомлений, писем на электронную почту, телефонных звонков, письменных уведомлений, уведомлений в Личном кабинете о погашении задолженности, а также о необходимости осуществления других мероприятий, связанных с микрокредитом; 2) передача задолженности Заемщика на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству; 3) направление исполнительного документа на принудительное исполнение частному судебному исполнителю;

шараларды жүзеге асыру қажеттілігі туралы хабардар ету; 2. Қарыз алушының берешегін сотқа дейін өндіріп алу және реттеу үшін коллекторлық агенттікке беру; 3. атқарушылық құжатты мәжбүрлеп орындату үшін жеке сот орындаушысына жіберу; 4. Атқарушылық жазба шығару үшін деректерді нотариусқа жіберу; 5. егер берешек коллекторлық агенттікте сотқа дейін өндіріп алу және реттеу сатысында болмаса, берешекті өндіріп алу туралы талап арызды соттарға жіберу; 6. микрокредиттің қайтарылмағаны туралы деректерді МҚҰ шарт жасасқан кредиттік бюроларға беру; 7. Қарыз алушыға хабарлай отырып, Қарыз алушының келісімінсіз осы Шарт бойынша құқықтарды (талаптарды) екінші деңгейдегі банкке; коллекторлық агенттікке; микроқаржы ұйымына; жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы Қазақстан Республикасының (ҚР) заңнамасына сәйкес құрылған арнайы қаржы компаниясына — секьюритилендіру мәмілесі кезінде; МҚҰ қамтамасыз етілген облигациялар шығарған немесе қарыздар алған кезде Шарт бойынша талап ету құқықтарының кепіл ұстаушысы болып табылатын заңды тұлғаға басқаға беру. Көрсетілген шаралар шеңберінде өзара іс-қимыл жасау кезінде мынадай шектеулер сақталады: 1. осы тармақшаның екінші және үшінші абзацтарында көзделмеген тәсілдермен және кезеңде өзара іс-қимыл жасауға; 2. шарт шеңберінде ұйыммен міндеттемелермен байланысты емес үшінші тұлғамен өзара іс-қимыл жасауға, қарыз алушының орналасқан жерін және (немесе) байланыс деректерін анықтау жағдайларын қоспағанда, бұл мерзімі өткен берешекті осы тармақшаның екінші және үшінші абзацтарында көзделген тәсілдермен және кезеңде реттеу және (немесе) өтеу үшін, сондай-ақ ұйымның атауын, оның орналасқан жерін, өзара іс-қимылды жүзеге	4) направление нотариусу данных для вынесения Исполнительной надписи; 5) направление искового заявления в Суды о взыскании задолженности, в случае если задолженность не находится на досудебных взыскании и урегулировании у коллекторского агентства; 6) передача данных о невозврате микрокредита в кредитные бюро, с которыми у МФО заключены договора; 7) без согласия Заемщика, уведомив Заемщика, уступить права (требования) по настоящему Договору банку второго уровня; коллекторскому агентству; микрофинансовой организации; специальной финансовой компании, созданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан (РК) о проектном финансировании и секьюритизации, при сделке секьюритизации; юридическому лицу - залогодержателю прав требования по Договору при выпуске МФО обеспеченных облигаций или получении займов. При взаимодействии в рамках указанных мер соблюдаются следующие ограничения на: 1) осуществление взаимодействия способами и в период, не предусмотренный абзацами вторым и третьим настоящего подпункта; 2) взаимодействие с третьим лицом, не связанным обязательствами с организацией в рамках договора, за исключением случаев установления места нахождения и (или) контактных данных заемщика для урегулирования и (или) погашения просроченной задолженности способами и в период, предусмотренными абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, а также при сообщении наименования организации, ее места нахождения, фамилии, имени, отчества (при его наличии), должности лица, которое осуществляет взаимодействие; 3) сообщение заемщику, имеющему просроченную задолженность, и (или) его представителю, и (или) третьему лицу недостоверных фамилии и (или) имени, и (или) отчества (при его наличии), а также сведений о месте работы и (или) должности работника организации, не соответствующих действительности; 4) введение заемщика, имеющего просроченную задолженность, и (или) его

асыратын тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), лауазымын хабарлау кезінде жүзеге асырылады;

3. мерзімі өткен берешегі бар қарыз алушыға және (немесе) оның өкіліне және (немесе) үшінші тұлғаға ұйым қызметкерінің шындыққа сәйкес келмейтін тегі және (немесе) аты және (немесе) әкесінің аты (бар болса), сондай-ақ жұмыс орны және (немесе) лауазымы туралы жалған мәліметтерді хабарлауға;
4. мерзімі өткен берешегі бар қарыз алушыны және (немесе) оның өкілін және (немесе) шарт шеңберінде ұйыммен міндеттемелермен байланысты үшінші тұлғаны берешектің мөлшеріне, сипатына және туындау негіздеріне қатысты жаңылыстыруға;
5. өзара іс-қимыл жасалатын тұлғаның арнамысына, қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне нұқсан келтіретін мәліметтерді таратуға не осы тұлғаның мүліктік мүдделеріне зиян келтіруі мүмкін мәліметтерді жария етуге.

1.3. Осы Шарт микрокредит сомасы Қарыз алушының шотына/картасына түскен сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар өз міндеттемелерін орындаған сәтке дейін қолданылады.

1.4. Қарыз алушы МҚҰ-ның Шарт талаптарын өзгертуден бас тарту туралы шешімін алған күннен бастап он бес күнтізбелік күн ішінде не Шарт талаптарын өзгерту бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізілмеген жағдайда, МҚҰ-ны бір мезгілде хабардар ете отырып, микроқаржы омбудсманына жүгінуге құқылы.

1.5. Негізгі борышты уақтылы өтемегені және сыйақыны төлемегені үшін тұрақсыздық айыбын есептеу тәртібі және мөлшері:
Осы Шарт бойынша негізгі борышты уақтылы өтемегені және сыйақыны төлемегені үшін МҚҰ Қарыз алушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттеме сомасының 0,3% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды) төлеуді талап етуге құқылы.
Есептелген өсімпұл сомасы бір теңгеге дейін мынадай тәртіппен дөңгелектенеді: егер есептелген өсімпұлдың қалдығы 50 тиыннан аз болса — нөлге дейін, егер есептелген өсімпұлдың қалдығы 50 тиыннан көп болса —

представителя, и (или) третьего лица, связанного обязательствами с организацией в рамках договора, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

5) распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым осуществляется взаимодействие, либо разглашение сведений, которые могут причинить имущественный вред интересам данного лица;

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления суммы микрокредита на счет/карту Заемщика и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

1.4. Заемщик вправе в течение пятнадцати календарных дней с даты получения решения МФО об отказе в изменении условий Договора либо при недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий Договора обратиться к микрофинансовому омбудсману с одновременным уведомлением МФО
1.5. Порядок начисления и размер неустойки за несвоевременное погашение основного долга и уплату вознаграждения:
За несвоевременное погашение основного долга и уплату вознаграждения по настоящему Договору, МФО вправе требовать от Заемщика уплаты суммы неустойки (пени) в размере 0.3% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
Сумма начисленной пени округляется до одной тенге в следующем порядке: если остаток начисленной пени меньше 50 тиын, то до нуля, если остаток начисленной пени больше 50 тиын – до одной тенге.
Неустойка начисляется до даты подачи (включительно) МФО искового заявления в суд о взыскании долга, но не более девяноста последовательных календарных дней (включительно) со дня просрочки исполнения обязательства по погашению суммы основного долга и (или) вознаграждения по микрокредиту. По истечении девяноста последовательных календарных дней со дня просрочки начисление неустойки (пени) прекращается.
1.6. Все платежи заемщика по договору о предоставлении микрокредита, включая сумму

бір теңгеге дейін. Тұрақсыздық айыбы МҚҰ-ның берешекті өндіріп алу туралы сотқа талап арыз берген күніне дейін қоса алғанда есептеледі, бірақ микрокредит бойынша негізгі борыш сомасын және (немесе) сыйақыны өтеу жөніндегі міндеттемені орындау мерзімі өткен күннен бастап қатарынан тоқсан күнтізбелік күннен аспайды. Міндеттемені орындау мерзімі өткен күннен бастап қатарынан тоқсан күнтізбелік күн өткеннен кейін тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды) есептеу тоқтатылады. 1.6. Микрокредит нысанасын қоспағанда, микрокредит беру туралы шартта көзделген сыйақы сомасын және тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоса алғанда, қарыз алушының микрокредит беру туралы шарт бойынша барлық төлемдері жиынтығында микрокредит беру туралы шарттың бүкіл қолданылу кезеңі үшін берілген микрокредит сомасының жартысынан аспауға тиіс. 1.7. Тараптардың келісімі бойынша микрокредит беру туралы Шарттың қолданылу мерзімін қолданыстағы немесе жақсартылған талаптармен 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге ұлғайтуға болады. 1.8. МҚҰ-ның пошта және электрондық мекенжайы туралы ақпарат, сондай-ақ ресми интернет-ресурс туралы деректер: Пошта мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сейфулин даңғылы, 574 үй, 52 пәтер, пошта индексі 050013. МҚҰ электрондық мекенжайы: support@ordacash.kz МҚҰ ресми интернет-ресурсы: https://www.ordacash.kz 1.9. МҚҰ осы Шарт бойынша құқықты (талапты) үшінші тұлғаға басқаға берген кезде ҚР заңнамасымен МҚҰ-ның Қарыз алушымен Шарт шеңберіндегі өзара қатынастарына қойылатын талаптар мен шектеулер құқық (талап) басқаға берілген үшінші тұлғамен Қарыз алушының құқықтық қатынастарына да қолданылады.	вознаграждения и неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором о предоставлении микрокредита, за исключением предмета микрокредита, в совокупности не могут превышать половины суммы выданного микрокредита за весь период действия договора о предоставлении микрокредита. 1.7. По соглашению сторон возможно увеличение срока действия Договора о предоставлении микрокредита на действующих или улучшающих условиях на срок не более 90 (девяносто) календарных дней 1.8. Информация о почтовом и электронном адресе МФО, а также данные об официальном интернет-ресурсе: Почтовый адрес: Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандык, Проспект Сейфуллина, дом 574, кв. 52, почтовый индекс 050013. Электронный адрес МФО:support@ordacash.kz Официальный интернет-ресурс МФО: https://www.ordacash.kz 1.9. При уступке МФО права (требования) по настоящему Договору третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством РК к взаимоотношениям МФО с Заемщиком в рамках Договора, распространяются на правоотношения Заемщика с третьим лицом, которому уступлено право (требование).
2. Тараптардың құқықтары және міндеттері	**2. Права и обязанности сторон**
Қарыз алушы мыналарға құқылы:	**Заемщик вправе:**

2.1. Микрокредиттерді беру ережелерімен, Қарыз берушінің микрокредит беру тарифтерімен танысу; 2.2. Алынған микрокредитті осы Шартта белгіленген шарттар мен тәртіпке сәйкес пайдалану; 2.3. Негізгі қарызды және (немесе) сыйақыны өтеу мерзімі демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, негізгі қарызды және (немесе) сыйақыны келесі жұмыс күнінде айыппұлсыз төлеу; 2.4. Микрокредит сомасын Шарт бойынша толық немесе ішінара мерзімінен бұрын Қарыз берушіге қайтару; 2.5. Өз құқықтарын Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қорғау; 2.6. Қабылданған қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған жағдайда Қарыз берушіге жазбаша өтініш білдіру. 2.7. Отыз күнтізбелік күн ішінде микрокредит беру туралы Шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімі өткен күннен бастап қарыз алушы – жеке тұлға микроқаржы ұйымына келуге және (немесе) жазбаша түрде, сондай-ақ қарыз алушыны сәйкестендіру мүмкіндігін беретін, Қазақстан Республикасының «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Заңында көзделген сәйкестендіру құралдарын қолдана отырып, микроқаржы ұйымына ақпараттық жүйелер арқылы немесе микрокредит беру туралы Шартта көзделген тәсілмен төлем мерзімінің кешігу себептері, табысы және басқа да расталған жағдайлар (фактілер) туралы мәліметтерді қамтитын өтінішті ұсынуға құқылы, бұл оның Шартқа өзгерістер енгізу туралы өтінішін негіздейді, соның ішінде: 1) шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесін азайту жағына қарай өзгерту; 2) негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша төлемді кейінге қалдыру; 3) берешекті өтеу әдісін немесе берешекті өтеу кезектілігін, оның ішінде негізгі борышты басым тәртіппен өтей отырып өзгерту; 4) микрокредит мерзімін өзгерту; 5) мерзімі өткен негізгі борышты және (немесе) сыйақыны кешіру, микрокредит бойынша айыпақының (айыппұлдың, өсімпұлдың) күшін жою; 2.8. Ұйымның осы Шарттың 2.28-тармағында көзделген шешімін алған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде ҚР «Микроқаржылық қызмет туралы» Заңының 9-2-бабы 3-тармағының үшінші бөлігінде көзделген	2.1. Ознакомиться с правилами предоставления микрокредитов, тарифами Заимодателя по предоставлению микрокредитов; 2.2. Распоряжаться полученным микрокредитом в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором; 2.3. В случае, если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, произвести оплату основного долга и (или) вознаграждения в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки; 2.4. Досрочно полностью или частично возвратить Заимодателю сумму микрокредита, предоставленную по Договору; 2.5. Защищать свои права в порядке, установленном законами Республики Казахстан; 2.6. Письменно обратиться к Заимодателю при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам; 2.7. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства по договору о предоставлении микрокредита заемщик - физическое лицо вправе посетить микрофинансовую организацию и (или) представить в письменной форме а также через объекты информатизации, предоставляющие микрофинансовой организации возможность осуществить идентификацию заемщика посредством применения идентификационных средств, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» (далее – объекты информатизации) либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита, заявления, содержащего сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия договора в том числе связанных с: 1) изменением в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита; 2) отсрочкой платежа по основному долгу и (или) вознаграждению; 3) изменением метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке; 4) изменением срока микрокредита;

мерзімде шарт талаптарының өзгергені туралы өзара тиімді шешімге қол жеткізілмеген жағдайда, бірмезгілде ұйымға хабарлай отырып, микроқаржы омбудсманына жүгінуге құқығы бар.

2.9. Осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және микрокредит беру туралы шартта белгіленген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

Қарыз алушы міндетті:

2.10. Алынған микрокредитті қайтару және ол үшін микрокредит беру шартында белгіленген мерзімде және тәртіпте сыйақы төлеу;

2.11. Заңға сәйкес микроқаржы ұйымы сұратқан құжаттар мен мәліметтерді ұсынуға;

2.12. Заңда, Қазақстан Республикасының басқа заңнамасында және микроқаржы ұйымымен жасалған шарттарда белгіленген басқа талаптарды сақтау.

Қарыз беруші мыналарға құқылы:

2.13. Микрокредит беру туралы Шартты жасау және оны орындау үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді қарыз алушыдан (өтініш берушіден) сұратуға;

2.14. Қарыз алушының өтініші бойынша екінші деңгейдегі банктер арқылы микрокредитті үшінші тұлғаға тауарлар, жұмыстар немесе қызметтер үшін төлем жасау мақсатында аударуға;

2.15. Шарттың жағдайларын қарыз алушы үшін жақсарту мақсатында біржақты түрде өзгертуге;

2.16. Атқарушылық жазба негізінде қарызды өндіруге;

2.17. Қарыз алушы микрокредиттің кезекті бөлігін қайтару және (немесе) сыйақысын төлеу мерзімін 40 (қырық) күннен артық кешіктірген жағдайда, микрокредит сомасын және сыйақысын мерзімінен бұрын қайтаруды талап етуге;

2.18. Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заңдарымен және микрокредит беру туралы Шартпен белгіленген басқа да құқықтарды жүзеге асыруға.

Қарыз беруші міндеттері:

2.19. Орналасқан жері өзгерген не атауы өзгерген жағдайда бұл туралы қарыз алушыларды Қарыз берушінің орналасқан жері бойынша, сондай-ақ қарыз алушының заңды мекенжайы бойынша екі баспа басылымында қазақ және орыс тілдерінде тиісті ақпарат жариялау арқылы не мұндай өзгерістер болған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін мерзімде әрбір

5) прощением просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту;

2.8. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения решения микрофинансовой организации, предусмотренного п. 1.4. настоящего Договора, или при недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора о предоставлении микрокредита в срок, предусмотренный частью 3 пункта 3 статьи 9-2 Закона РК «О микрофинансовой деятельности», вправе обратиться к микрофинансовому омбудсману с одновременным уведомлением организации.

2.9. Осуществлять иные права, установленные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и договором о предоставлении микрокредита.

Заемщик обязан:

2.10. Возвратить полученный микрокредит и выплатить вознаграждение по нему в сроки и порядке, которые установлены договором о предоставлении микрокредита;

2.11.Представлять документы и сведения, запрашиваемые микрофинансовой организацией в соответствии с Законом;

2.12. Выполнять иные требования, установленные Законом, иным законодательством Республики Казахстан и договорами, заключенными с микрофинансовой организацией.

Заимодатель вправе:

2.13. Запрашивать у заемщика (заявителя) документы и сведения, необходимые для заключения договора о предоставлении микрокредита и исполнения обязательств по нему, определенных правилами предоставления микрокредитов;

2.14. По заявлению заемщика осуществлять через банки второго уровня перевод микрокредита третьему лицу в целях оплаты за товары, работы или услуги;

2.15. Изменять условия договора в одностороннем порядке в сторону их улучшения для Заемщика;

2.16. Взыскать задолженности на основании исполнительной надписи;

2.17. Требовать досрочного возврата суммы микрокредита и вознаграждения по нему при нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части микрокредита и (или) выплаты вознаграждения, более чем на 40 (сорок) календарных дней;

қарыз алушыны жазбаша хабардар ету арқылы жазбаша хабарлауға; 2.20. Микрокредиттер беру қағидаларының көшірмесін микроқаржы ұйымы қарыз алушысының (өтініш берушісінің) көруі және онымен танысуы үшін қолжетімді жерде, оның ішінде микроқаржы ұйымының интернет-ресурсы бар болса, сонда орналастыруға; 2.21. Өтініш берушіге микрокредитті алуға, оған қызмет көрсетуге және оны өтеуге (қайтаруға) байланысты төлемдер туралы толық және анық ақпарат беруге; 2.22. Қарыз алушыға (өтініш берушіге) микрокредит алуға байланысты оның құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған жағдайда ықтимал салдары туралы ақпарат беруге; 2.23. Микрокредит беру құпиясын сақтауға; 2.24. “Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда микрокредит беруден бас тартуға"; 2.25. Мерзімді әскери қызметтегі әскери қызметшілерге микрокредит беру туралы шарт бойынша уәкілетті орган айқындаған тәртіппен микрокредит бойынша сыйақыны есепке жазбай, мерзімді әскери қызмет өткеру мерзімін және ол аяқталғаннан кейінгі 60 күнді қамтитын кезеңге негізгі борыш пен сыйақы бойынша төлемді кейінге қалдыруды ұсынуға міндетті. 2.26. Егер микрокредит беру шарты бойынша міндеттеменің орындалуында кідіріс болса, ол туындаған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмей микроқаржы ұйымы микрокредитте көзделген тәртіппен және мерзімде, сондай-ақ ақпараттандыру объектілері арқылы қарыз алушыны, қарыз алушыны хабардар етуге міндетті. - Микрокредит беру шарты бойынша міндеттемені орындаудың кешігуінің пайда болуы және хабарламада көрсетілген мерзімге мерзімі өткен берешектің сомасын көрсете отырып төлем жасау қажеттілігі; - Қарыз алушының - микрокредиттік келісім бойынша жеке тұлғаның микроқаржы ұйымына жүгіну құқығы; - Қарыз алушының микрокредит беру шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамауының салдары.	2.18. Осуществлять иные права, установленные Законом, иными законами Республики Казахстан и договором о предоставлении микрокредита. **Обязанности Заимодателя:** 2.19. В случае изменения места нахождения либо изменения наименования письменно известить об этом Заемщика путем опубликования соответствующей информации в двух печатных изданиях на казахском и русском языках по месту нахождения Заимодателя, а также по юридическому адресу Заемщика либо путем письменного уведомления каждого Заемщика в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты таких изменений; 2.20. Разместить копию правил предоставления микрокредитов в месте, доступном для обозрения и ознакомления Заемщика, в том числе на интернет-ресурсе Заимодателя при его наличии; 2.21. предоставлять заявителю полную и достоверную информацию о платежах, связанных с получением, обслуживанием и погашением (возвратом) микрокредита; 2.22. проинформировать Заемщика о его правах и обязанностях, связанных с получением микрокредита, а также возможных последствиях в случае невыполнения обязательств по договору о предоставлении микрокредита; 2.23. Соблюдать тайну предоставления микрокредита; 2.24. отказывать в предоставлении микрокредита в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»; 2.25. Предоставить по договору о предоставлении микрокредита военнослужащим срочной воинской службы отсрочку платежа по основному долгу и вознаграждению на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания, без начисления вознаграждения по микрокредиту в порядке, определенном уполномоченным органом. 2.26. При наличии просрочки исполнения обязательства по договору о предоставлении микрокредита, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее наступления уведомить заемщика способом и в сроки, предусмотренными в договоре, а также через объекты информатизации, о:

2.27. Осы Шарттың 2.26-тармағында көзделген хабарлама, егер ол борышкерге шартта көзделген келесі тәсілдердің бірімен жіберілсе, жеткізілді деп есептеледі: 1) шартта көрсетілген электрондық пошта мекенжайына; 2) шартта көрсетілген тұрғылықты жері бойынша оның жеткізілгені туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен, оның ішінде көрсетілген мекенжайда тұратын кәмелетке толған отбасы мүшелерінің бірі алған; 3) жеткізуді бекітуді қамтамасыз ететін басқа байланыс құралдарын пайдалану. 2.28. Микроқаржы ұйымы Қарыз алушының өтінішін алған күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде шарттың талаптарына ұсынылған өзгерістерді жазбаша нысанда, сондай-ақ ақпараттандыру объектілері арқылы не шартта көзделген тәсілмен қарау қарыз алушы – жеке тұлғаға мынадай шешімдердің бірі туралы хабарлайды: 1) шарт талаптарына ұсынылған өзгерістермен келісу туралы; 2) шарт талаптарын өзгерту бойынша өзінің ұсынысы туралы; 3) осындай бас тарту себептерінің дәлелді негіздемесін көрсете отырып, шарт талаптарын өзгертуден бас тарту туралы. 2.29. Қарызды сотқа дейінгі өндіріп алу және реттеу үшін беру күні қарыз алушыны Шартта көзделген тәсілмен және ақпараттық жүйелер арқылы хабардар етуге, сонымен қатар коллекторлық агенттіктің атауын, орналасқан жерін, қарыз алушылармен байланыс үшін коллекторлық агенттіктің телефон нөмірлерін көрсетуге. **Қарыз беруші арналған шектеулер:** 2.30. Сыйақы мөлшерлемесінің бір жақты тәртіпте (оларды азайту жағдайларын қоспағанда) және (немесе) микрокредитті өтеу тәсілі мен әдісін өзгерту. 2.31. ҚР «Микроқаржылық қызмет туралы» Заңының 7-бабының 3-тармағы 1-1) тармақшасының екінші бөлігінде көзделген ерекше жағдайларды ескере отырып, банктік қарыз және (немесе) микрокредит бойынша күнтізбелік тоқсан күннен астам мерзімі өткен берешегі бар кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес жеке тұлғаға микрокредит беруге; 2.32. Микрокредит бойынша сыйақыны және тұрақсыздық айыбын қоспағанда, Қарыз	1. Возникновении просрочки по исполнению обязательства по договору о предоставлении микрокредита и необходимости внесения платежей с указанием размера просроченной задолженности на дату, указанную в уведомлении; 2. Праве заемщика - физического лица по договору о предоставлении микрокредита обратиться в микрофинансовую организацию; 3.Последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств по договору о предоставлении микрокредита. 2.27. Уведомление предусмотренное п. 2.26. настоящего Договора считается доставленным, если оно направлено должнику одним из следующих способов, предусмотренных договором: 1) на адрес электронной почты, указанный в договоре; 2) по месту жительства, указанному в договоре, заказным письмом с уведомлением о его вручении, в том числе получено одним из совершеннолетних членов семьи, проживающим по указанному адресу; 3) с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки. 2.28. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после дня получения заявления заемщика - физического лица рассмотреть предложенные изменения в условия договора о предоставлении микрокредита в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа, и в письменной форме, а также через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита, сообщить заемщику - физическому лицу о (об): 1) согласии с предложенными изменениями в условия договора о предоставлении микрокредита; 2) своих предложениях по урегулированию задолженности; 3) отказе в изменении условий договора о предоставлении микрокредита с указанием мотивированного обоснования причин отказа. 2.29. Уведомлять заемщика в день передачи задолженности на досудебное взыскание и урегулирование задолженности способом, предусмотренным в договоре, а также через объекты информатизации, с указанием наименования, места нахождения коллекторского агентства, телефонных номеров

алушыдан кез келген төлемдерді белгілеу және өндіріп алу. 2.33. Негізгі борыш сомасы тіркеуге жататын кепіл мүлкімен, және (немесе) оны жасасу күніне ақша кепілімен толық қамтамасыз етілген шартты қоспағанда, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес қарыз алушы-жеке тұлғаның микрокредиті бойынша негізгі борыштың және (немесе) сыйақының сомалары бойынша төлемдердің кез келгенін өтеу жөніндегі міндеттемені орындау мерзімі өткен қатарынан күнтізбелік тоқсан күн өткеннен кейін есептелген сыйақыны, айыпақыны (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) төлеуді талап етуге; 2.34. Жылжымайтын мүлік кепілінің ипотекасымен қамтамасыз етілген, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес қарыз алушы-жеке тұлғаның микрокредиті бойынша негізгі борыштың және (немесе) сыйақының сомалары бойынша төлемдердің кез келгенін өтеу жөніндегі міндеттемені орындау мерзімі өткен қатарынан күнтізбелік жүз сексен күн өткеннен кейін есептелген сыйақыны, сондай-ақ айыпақыны (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) төлеуді талап етуге; 2.35. Жеке тұлғамен оның келісіміңсіз және микрокредит беру туралы шарттың талаптарын сақтауды не жақсартуды қамтамасыз етпейтін талаптарда жасалған микрокредит беру туралы шарттың қолданыс мерзімін ұлғайтуға 2.36. Микрокредиттің сомасын мерзімінен бұрын толықтай немесе ішінара қайтарған Қарыз алушыдан микрокредитті мерзімінен бұрын қайтару үшін тұрақсыздық айыбын және басқа төлемдерді талап ету. 2.37. Микрокредит беру туралы шарт бойынша берешекті өндіріп алу үшін атқарушылық жазба жасау туралы өтінішті борышкердің шартта көрсетілген мекенжайы бойынша нотариус қызмет ететін аумаққа сәйкес емес нотариусқа, сондай-ақ «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 2-тармағына сәйкес микроқаржы ұйымының үлестес тұлғасы болып табылатын нотариусқа беруге; 2.38. Кепілге берілген заттарды пайдалану және жою; 2.39. Микрокредитті беру туралы шарт бойынша микрокредиттің сомасын көбейту. 2.40. Егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтеу күні демалыс немесе мереке күніне келетін	коллекторского агентства для контактов с должниками. **Ограничения для Заимодателя:** 2.30. Изменения в одностороннем порядке ставки вознаграждения (за исключением случаев их снижения) и (или) способа и метода погашения микрокредита; 2.31. Предоставление микрокредита, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, физическому лицу, имеющему просроченную задолженность по банковскому займу и (или) микрокредиту свыше девяноста календарных дней, с учетом исключений, предусмотренных частью второй подпункта 1-1) пункта 3 статьи 7 Закона РК «О микрофинансовой деятельности»; 2.32. Установление и взимание с Заемщика любых платежей, за исключением вознаграждения и неустойки по микрокредиту; 2.33. Требование выплаты вознаграждения, неустойки (штрафов, пени), начисленных по истечении девяноста последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по микрокредиту заемщика – физического лица, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением договора по которому сумма основного долга полностью обеспечивалась залогом имущества, подлежащего регистрации, и (или) залогом денег на дату его заключения; 2.34. Требование выплаты вознаграждения, а также неустойки (штрафов, пени), начисленных по истечении ста восьмидесяти последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по микрокредиту заемщика – физического лица, обеспеченному ипотекой недвижимого имущества, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности; 2.35. Увеличение срока действия договора о предоставлении микрокредита, заключенного с физическим лицом, без его согласия и на условиях, не обеспечивающих сохранение либо улучшение условий договора о предоставлении микрокредита; 2.36. Требование от заемщика, являющегося физическим лицом, досрочно полностью или частично возвратившего организации сумму

жағдайда, тұрақсыздық айыбын өндіріп алу, және де сыйақыны немесе негізгі борышты төлеу одан кейінгі келесі күні жүргізіледі. 2.41. Микроқаржы ұйымына үшінші тұлғалармен келісім жасасуға тыйым салынады, оның мәні қарызды сотқа дейін өндіріп алу және төлеу бойынша қызметтер көрсету, сондай-ақ қарыз алушының қарызына қатысты ақпаратты жинау (бұдан әрі - қарызды өндіріп алу шарты), коллекторлық агенттікпен осындай шарт жасасқан жағдайларды қоспағанда. 2.42. Егер қарыз алушы микрокредиттік келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындаудың кешіктірілгендігін мойындаса, егер микроқаржы ұйымы микрокредит беру шартына коллекторлық агентті тартуға құқылы болса, сотқа дейінгі инкассо және есеп айырысу үшін қарызды коллекторлық агенттікке беруге жол беріледі. 2.43. Микроқаржы ұйымының қарызы тұрғын үй түрінде кепілмен қамтамасыз етілген жеке тұлғаға қатысты коллекторлық агенттікпен қарызды өндіріп алу туралы шарт жасасуына жол берілмейді; 2.44. Микроқаржы ұйымы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында немесе микрокредит беру шартында өзгеше көзделмесе, қарыз алушының келісімінсіз микрокредит беру шарты бойынша құқықты (талапты) беруге құқылы емес. 2.45. Теңгемен берілген микрокредитті беру туралы шарт бойынша міндеттемелер мен төлемдерді кез келген валюталық баламаға байланыстырып, индексациялау. 2.46. Қарыз сотқа дейінгі өндіріп алу және коллекторлық агенттікпен есеп айырысу кезеңінде болған кезде микроқаржы ұйымының: - қарызды өндіріп алу туралы сотқа талап қоюға; - қарыз коллекторлық агенттікпен жұмыс істеген кезең үшін сыйақы төлеуді талап етуге, сондай-ақ көрсетілген мерзімде негізгі қарызды кешіктіріп төлегені және сыйақы үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өндіріп алуға. 2.47. Бір қарыз алушыға қатысты бірнеше адамға микрокредит беру шарты бойынша құқықтарды (талаптарды) беруге жол берілмейді.	микрокредита, неустойки (штрафа, пени) и другие платежи за досрочный возврат микрокредита; 2.37. Подачу нотариусу заявления о совершении исполнительной надписи для взыскания задолженности по договору о предоставлении микрокредита не по территории деятельности нотариуса в соответствии с указанным в договоре адресом должника, а также к нотариусу, являющемуся аффилированным лицом микрофинансовой организации в соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»; 2.38. Пользоваться и распоряжаться заложенными вещами; 2.39. Увеличение суммы микрокредита по договору о предоставлении микрокредита; 2.40. Взимание неустойки в случае, если дата погашения основного долга или вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, и уплата вознаграждения или основного долга производится в следующий за ним рабочий день; 2.41. Микрофинансовой организации запрещается заключать договор с третьими лицами, предметом которого является оказание услуг по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также сбору информации, связанной с задолженностью заемщика (далее - договор о взыскании задолженности), за исключением случаев заключения такого договора с коллекторским агентством; 2.42. Передача задолженности на досудебные взыскание и урегулирование коллекторскому агентству допускается при наличии в договоре о предоставлении микрокредита права микрофинансовой организации на привлечение коллекторского агентства при допущении заемщиком просрочки исполнения обязательств по договору о предоставлении микрокредита; 2.43. Не допускается заключение микрофинансовой организацией договора о взыскании задолженности с коллекторским агентством в отношении физического лица, задолженность которого обеспечена залогом в виде жилища; 2.44. Микрофинансовая организация не вправе уступать право (требование) по договору о предоставлении микрокредита без согласия заемщика, если иное не предусмотрено законами

	Республики Казахстан или договором о предоставлении микрокредита; 2.45. Индексацию обязательства и платежей по договору о предоставлении микрокредита, выданного в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту; 2.46. В период нахождения задолженности на досудебных взыскании и урегулировании у коллекторского агентства микрофинансовая организация не вправе: - обращаться с иском в суд о взыскании задолженности; - требовать выплаты вознаграждения за период нахождения задолженности в работе у коллекторского агентства, а также начислять в указанный период неустойку (штраф, пеню) за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения. 2.47. Не допускается уступка права (требования) по договору о предоставлении микрокредита в отношении одного заемщика нескольким лицам.
3. Тараптардың міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілігі	**3. Ответственность сторон за нарушение обязательств**
3.1. Осы Шарт бойынша төлемдердің (микрокредиттің сомасы және (немесе) сыйақыны төлеу) мерзімін өткізген жағдайда Қарыз алушы мерзімі өткізілген әрбір күн үшін орындалмаған міндеттеменің сомасынан 0,3% мөлшердегі тұрақсыздық айыбын төлейді. 3.2. Тараптардың Келісімде көзделмеген жауапкершілік шаралары Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының нормаларына сәйкес қолданылады. 3.3. Қарыз беруші мен Қарыз алушының жауапкершілігі: 3.3.1. Қарыз беруші жауапты: - Қазақстан Республикасының микроқаржылық қызмет саласындағы заңнамасын сақтауға; - Қарыз алушыға микрокредит беру шарттары туралы шынайы, толық және уақтылы ақпарат беруге; - микрокредит шартының және осы Қағидалардың талаптарын бұзуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, Қарыз алушыдан алынған дербес деректердің және өзге ақпараттың сақталуын және құпиялылығын қамтамасыз етуге. 3.3.2. Қарыз алушы жауапты: - микрокредит шарты бойынша міндеттемелерді тиісінше және уақтылы орындауға;	3.1. В случае просрочки платежей по настоящему Договору (суммы микрокредита и (или) уплате вознаграждения) Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,3% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 3.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан. 3.3. Ответственность Заимодателя и Заемщика: 3.3.1. Заимодатель несет ответственность за: - соблюдение законодательства Республики Казахстан в сфере микрофинансовой деятельности; - предоставление достоверной, полной и своевременной информации Заявителю и Заемщику об условиях предоставления микрокредитов; - нарушение условий договора микрокредита и настоящих Правил; - обеспечение сохранности и конфиденциальности персональных данных и иной информации, полученной от Заемщика, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 3.3.2. Заемщик несет ответственность за: - надлежащее и своевременное исполнение обязательств по настоящему Договору;

- негізгі борыштың, сыйақының және микрокредит шартында көзделген өзге төлемдердің толық және уақтылы өтелуіне; - микрокредит шартының талаптарын бұзудың салдарынан Қарыз берушіге келтірілген залалға; - міндеттемелерді тиісінше орындамаған немесе орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында және микрокредит шартында көзделген өзге де салдарға.	- полное и своевременное погашение суммы основного долга, вознаграждения и иных платежей, предусмотренных в настоящем Договоре; - убытки, причиненные Заимодателю вследствие нарушения условий настоящего Договора; иные последствия, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором, в случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения обязательств.
4. Келісім шарттарын өзгерту тәртібі	**4. Порядок внесения изменений в условия договора**
4.1. Шарт тараптарының кез-келгені кез-келген кезеңде шарттың талаптарын өзгерту туралы ұсыныс жасауға құқылы. Келісім шарттарына өзгерістер жазбаша түрде және тек тараптардың өзара келісімі бойынша енгізіледі. Егер келісімшарт тараптарының бірі шарттың талаптарын өзгертуге қарсылық білдірсе, шарт азаматтық заңнамада көзделген ережелерге сәйкес бұзылуы мүмкін.	4.1. Любая из сторон договора вправе предложить изменить условия договора на любом его этапе. Изменения в условия договора вносятся письменно и только по обоюдному соглашению сторон. Если одна из сторон договора возражает против изменения условий договора, то договор может быть расторгнут в соответствии с правилами, предусмотренными гражданским законодательством.
5. Шарт бойынша құқықты (талапты) қайта табыстау	**5. Переуступка права (требования) по договору**
5.1. Қарыз алушы Қарыз берушінің жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға осы Шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін табыстауға құқылы емес. 5.2. Қарыз беруші келесі тұлғаларға микрокредитті беру туралы осы Шарт бойынша құқықты (талапты) табыстауға құқылы. -екінші деңгейлі банкіге; -коллекторлық агенттікке; -микроқаржылық ұйымға; -секьюриттеу мәмілесі кезінде, Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру туралы заңнамасына сәйкес құрылған арнайы қаржылық компанияға; -Қарыз берушімен қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған немесе қарыздар алынған кезде микрокредитті беру туралы шарт бойынша талап ету құқықтарының кепіл ұстаушысы-заңды тұлғаға.	5.1. Заемщик не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Займодателя. 5.2. Заимодатель вправе уступить права (требование) по настоящему Договору о предоставлении микрокредита следующим лицам: - банку второго уровня; - коллекторскому агентству; - микрофинансовой организации; - специальной финансовой компании, созданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, при сделке секьюритизации; - юридическому лицу - залогодержателю прав требования по договору о предоставлении микрокредита при выпуске Заимодателем обеспеченных облигаций или получении займов.
6. Еңсерілмейтін күш жағдайлары	**6. Обстоятельства непреодалимой силы**
6.1. Дүлей апаттардың (су тасқыны, жер сілкінісі, індеттер), әскери жанжалдардың, әскери төңкерілістердің, террористік актілердің, азаматтық толқулардың, ереуілдердің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Ұлттық банкінің тарапынан ұйғарымдардың, бұйрықтардың	6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением стихийных бедствий (наводнения, землетрясения, эпидемии), военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений,

немесе өзге де әкімшілік араласулардың немесе осы Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелерді орындауға әсер ететін қандай да болсын басқа қаулылардың, әкімшілік немесе үкіметтік шектеулердің немесе тараптардың ақылға қонымды бақылауынан тыс өзге міндеттемелерінің болуымен тікелей немесе жанама туындаған еңсерілмейтін күш жағдайлары басталған жағдайда, егер олар Шарттың бүкіл мерзімінде немесе оның еңсерілмейтін күш жағдайлары басталғаннан кейін орындауға жататын тап сол бөлігінде орындауға елеулі әсер ететін болса, осы міндеттемелерді орындау мерзімдері бұл жағдайлардың әрекет ету мерзіміне мөлшерлей отырып, ұзартылады. 6.2. Осы Шартты орындауға аталған бөліммен көзделген кедергілерге кез келген мемлекеттік органдармен берілуі тиіс болатын рұқсаттардың, лицензиялардың немесе мекендеу рұқсаттарының немесе мақұлдаулардың болмауы кірмейді. 6.3. Екі Тарап осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға кедергі келтіретін еңсерілмейтін күш жағдайларының басталуы және аяқталуы туралы бір-біріне жазбаша түрде дереу хабарлауы тиіс. 6.4. Еңсерілмейтін күш жағдайларына сілтеме жасайтын Тарап оларды растау үшін құзыретті мемлекеттік органның құжатын ұсынуға міндетті.	забастовок, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны Правительства, Национального Банка Республики Казахстан или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, или иных обязательств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих событий, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы. 6.2. Предусмотренные данным разделом препятствия к выполнению Договора не включают отсутствие разрешений, лицензий или разрешений на пребывание, или одобрений, необходимых для исполнения Договора, которые должны выдаваться любыми государственными органами. 6.3. Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. 6.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
7. Шарттың әрекет ету мерзімдері мен талаптары	**7. Сроки и условия действия договора**
7.1. Шарт оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Қарыз алушы осы Шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанға дейін әрекет етеді. 7.2. Егер де осы Шарттың талаптарымен өзгеше қарастырылмаса, осы Шартты орындаған кезде Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.	7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Заемщиком обязательств, принятых на себя по настоящему Договору. 7.2. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, если условиями настоящего Договора не предусмотрено иное.
8. Талаптардың келіспеушіліктері мен даулары	**8. Разногласия и споры сторон**
8.1. Тараптар осы Шарттан туындауы мүмкін немесе онымен байланысты болатын барлық даулар мен келіспеушіліктерді екі жақты келіссөздер жүргізу жолымен шешетін болады. 8.2. Тараптар микрокредит бойынша қарыз сомасын тану туралы Қарыз алушы қол қойған	8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или будут связаны с ним, Стороны будут решать путем проведения двусторонних переговоров. 8.2. Стороны установили, что подписанное Заемщиком согласие о признание суммы долга

келісім осы Шарттың ережелерін ескере отырып, Қарыз алушының берешегін өтеу жөніндегі міндеттемелердің/талаптардың даусыз екендігін растайтынын нақтылады. Жоғарыда көрсетілген құжат бар болған жағдайда, Қарыз алушының төлем бойынша міндеттемелері танылған болып саналады, бұдан Қарыз берушінің берешекті (негізгі берешектің, сыйақының және тұрақсыздық айыбының сомасын) өндіріп алу үшін Қарыз алушыға берешегінің бар екені туралы қосымша хабарламалар жібермей, сот бұйрығы немесе нотариустың атқару жазбасын жасауы арқылы өндіріп алу рәсімін пайдалану құқығы туындайды. 8.3. Сотқа дейінгі іс жүргізуде Тараптардың келісіміне қол жеткізілмеген жағдайда барлық даулар, келіспеушіліктер мен талаптар сот арқылы қаралады.	по микрокредиту подтверждает бесспорность обязательств/требований по погашению задолженности Заемщиком, с учетом положений настоящего договора. При наличии вышеуказанного документа обязательства Заемщиком по оплате считаются признанными, из чего вытекает право Заимодателя для взыскания задолженности (суммы основного долга, вознаграждения и неустойки) использовать процедуру взыскания посредством судебного приказа или совершения исполнительной надписи нотариуса, без направления Заемщику дополнительных уведомлений о наличии задолженности. 8.3 В случае недостижения согласия Сторон в порядке досудебного производства все споры, разногласия и требования рассматриваются судом.

9. Тараптардың деректемелері		**9. Реквизиты сторон**	
Қарыз беруші	Қарыз алушы	**Заимодатель**	**Заемщик**
«Orda Finance Микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сейфулин даңғылы, 574 үй, 52 пәтер, пошта индексі 050013. БСН: 260340030301 ЖСК: KZ398562203153949816 БСК: KCJBKZKX «Банк ЦентрКредит» АҚ	(*ТАӘ*) _____ Мекенжайы: _____	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация Orda Finance»** Адрес: Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандык, Проспект Сейфуллина, дом 574, кв. 52, почтовый индекс 050013. БИН: 260340030301 ИИК: KZ398562203153949816 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит»	**(*ФИО*)** _____ Адрес: _____
Генеральный Директор _____ **Айтхожин Д.Е.**	*(ТАӘ)* _____	Генеральный Директор _____ **Айтхожин Д.Е.**	***(ФИО)*** _____